Conceptos:
En el caso de CF/FM la consecuencia es una Ruina o un Daño
En cambio en el caso de un Imprevisto o un Imprevisible la consecuencia es un Adicional de Obra o un Mayor Costo.

Distinga entre CF / Imprevisto / Imprevisible / Impericia / Negligencia:

Necesidad de agregar un piso más a un edificio en construcción para satisfacer una demanda adicional originada por una externalidad positiva producida en la Zona que no fue planificada al momento de comenzar el proyecto de la Obra.
IMPREVISIBLE

Durante la ejecución de las excavaciones para construir los cimientos de un edificio se encuentra que el nivel de la napa es muy alto lo cual origina la necesidad de colocar bombas de achique adicionales y consecuentemente un incremento en el consumo de combustible y energía eléctrica. ¿Puede el Contratista reclamar Mayores Costos?
NO PUEDE (IMPREVISTO)

Se produce desborde de un canal lindero a una Obra por una fuerte lluvia estacional, quedando la obra totalmente anegada. ¿Quién se hará cargo de la reparación de los daños ocasionados?
EL CONTRATISTA (IMPREVISTO)

***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.

Se debe reconstruir parte de la obra por interrupciones en el hormigonado debido a un prolongado corte de energía eléctrica. Se reportó que en la zona suele haber cortes de energía que en algunos casos son prolongados por falta de mantenimiento de las redes. Quién debería hacerse cargo de la reconstrucción?

EL CONTRATISTA (IMPREVISTO)

En la excavación de cimientos se encuentran cañerías de servicios. Como consecuencia debe realizarse una relocalización y redimensionamiento de las fundaciones lo cual generó Mayores Costos.
Indique a quién le corresponde hacerse cargo de los mismos en los siguientes supuestos:
En el Registro de Planta de Infraestructura de la Municipalidad:

A) Figuraban los planos de estas cañerías

[EL CONTRATISTA (IMPREVISTO)]

B) No figuraban los planos de estas cañerías

[EL COMITENTE (IMPREVISIBLE)]

Un tornado destruye parte de una obra. Se sabe que la zona de emplazamiento tiene recurrencia de vientos huracanados. El contratista reclama adicionales de obra para realizar las reparaciones. ¿Le corresponden?

NO LE CORRESPONDEN (IMPREVISTO)

Un fuerte granizo destruye parte de la obra. En la zona de emplazamiento no se reportaron antecedentes de este tipo de fenómenos metereológicos. El contratista reclama adicionales de obra para realizar las reparaciones. ¿Le corresponden?

***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.

LE CORRESPONDEN (FM)

Cae un meteorito y destruye parte de una obra. Qué responsabilidad tienen las partes.
(FM) (EN OBRA PRIVADA, SEG NUEVO CCCN, LAS PARTES PUEDEN DAR POR EXTINGUIDO EL CONTRATO)

Se produce falla en la estructura soporte de una nave industrial por hundimiento del suelo. El Contratista se basó en la documentación técnica del pliego. No realizó estudios del suelo por su cuenta antes de ejecutar las fundaciones. ¿Qué responsabilidad tienen las partes frente a la reconstrucción?.
LA RESPONSABILIDAD ES DEL CONTRATISTA (IMPREVISTO)

Aparecen restos arqueológicos en la traza de una ruta. Como consecuencia se declara un “Área Protegida” y se debe realizar un desvío en la traza original que incrementa el presupuesto total de la obra un 10%. ¿Quién se debe hacer cargo del Mayor Costo?
EL COMITENTE (IMPREVISIBLE)

El Contratista instaló una cañería de desagüe de la planta de tratamiento de sección y calibre inferior al indicado en el pliego técnico de la obra. La cañería explota una vez que la planta entra en servicio.Que responsabilidad tiene el Contratista.
(DELITO)

Extienden 5% la traza de un camino en ejecución para llegar a una población que no fue tenida en cuenta en el proyecto original. Quién se hace cargo del adicional de obra?
***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.
EL COMITENTE (IMPREVISIBLE)

Durante la ejecución de la obra se produce un fuerte sismo (no es zona sísmica) que destruye la mayor parte de los cerramientos laterales y la última losa hormigonada que aún estaba en proceso de fraguado. Frente a esta situación quién se hará cargo de los gastos de reconstrucción de la obra? Las partes pueden dar por extinguido el contrato?
(FM) (EN OBRA PRIVADA, SEG NUEVO CCCN, LAS PARTES PUEDEN DAR POR EXTINGUIDO EL CONTRATO)

Se debe destruir parte del cerramiento lateral de un edificio para poder retirar la hormigonera utilizada durante la construcción, dado que por sus dimensiones el equipo no puede ser retirado a través del acceso principal. ¿Quién se hace cargo del mayor costo emergente?
EL CONTRATISTA (IMPREVISTO)

Luego de finalizar la ejecución de una obra se debe destruir parte del cerramiento lateral de un edificio para poder introducir el grupo electrógeno en el subsuelo, dado que por sus dimensiones el equipo no puede ser ingresado a través del acceso principal. ¿Quién se hace cargo del mayor costo emergente?
PARA MI SE TRATA DE UN IMPREVISTO (PERO ES DISCUTIBLE)

***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.